

1500085-94.2021.8.26.0544

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Flávia Cristina Campos Luders

Comarca: Várzea Paulista

Foro: Foro de Várzea Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/03/2022

... trazia consigo, para o fim de tráfico e para a entrega ao consumo de terceiros, 10 (dez) porções de cocaína em pó e 11 (onze) porções de cocaína apresentadas na modalidade pedras de crack, substâncias essas entorpecentes e que causam dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Denúncia oferecida em 22 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Várzea Paulista

Foro de Várzea Paulista

2ª Vara

Avenida Fernão Dias Leme, 2323 - Vila Santa Terezinha

CEP: 13220-005 - Várzea Paulista - SP

Telefone: (11) 3378-6476 - E-mail: varzeapta2@tjsp.jus.br

1500085-94.2021.8.26.0544 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500085-94.2021.8.26.0544

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCELO BAGATELLI

Juíza de Direito: Dra. Flávia Cristina Campos Luders

Vistos.

1. MARCELO BAGATELLI, qualificado à fl. 10, está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque em 06 de janeiro de 2.021, por volta das 15h30min, na rua Solimões, 100, Jardim Maria de Fátima, Várzea Paulista, trazia consigo, para o fim de tráfico e para a entrega ao consumo de terceiros, 10 (dez) porções de cocaína em pó e 11 (onze) porções de cocaína apresentadas na modalidade pedras de crack, substâncias essas entorpecentes e que causam dependência física e/ou psíquica, o que fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Denúncia oferecida em 22 de janeiro de 2.021 (fls. 102/103) e recebida em 25 de janeiro de 2.021 (fls. 120/121). Devidamente citado, Marcelo apresentou a resposta à acusação (fls. 135/140). O recebimento da denúncia foi ratificado (fls. 141/142). Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação. Em seguida, procedeu-se ao interrogatório do réu (fls. 161/164). Em memoriais escritos, a representante do Ministério Público requereu seja o réu condenado nos exatos termos da denúncia (fls. 200/208).

O defensor requereu seja Marcelo absolvido com fundamento no art. 386, inciso V, da Lei nº 11.343/06 (fls. 211/214).

É o relatório.

2. FUNDAMENTO E DECIDO.

A materialidade do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, está devidamente comprovada com o auto de exibição e apreensão de fl. 09, com o laudo de constatação de fls. 22/23, que resultou positivo para a substância cocaína e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 92/93, igualmente positivo para a substância cocaína.

A autoria é certa.

Ao ser ouvida em Juízo, Marcelo declarou que "eu não sei onde fica a Rua Solimões. Eu fui preso entre a Rua Pará e a Rua Maranhão. Eu estou há quatro meses na rua. Eu fiquei preso por 4 anos e 9 meses. Nesse tempo eu consegui refletir que o mundo do crime não vale a pena. Eu estava trabalhando como pedreiro. No dia dos fatos eu trabalhei até uma hora da tarde. Eu fui para casa e troquei de roupa. Eu fui até a Vila Popular para comprar crack. O crack "era meu". Eu comprei treze porções de crack para usar. Eu entrei na viela para usar a droga. Nesse momento apareceram dois policiais. Um deles estava vestido de gari e o outro de skatista. Um deles pulou no meu pescoço e perguntou se eu tinha passagem. Depois disso vieram outros dois policiais que me algemaram. Dentro da viatura os policiais falaram: "agora nós vamos pegar o verdadeiro traficante". Em seguida, nós fomos para a Rua Solimões. Os policiais disseram: "Nós sabemos que não é você, mas a Corregedoria está no nosso pé e nós temos que prender alguém". O adolescente que foi preso nesse mesmo dia chama-se Caio Henrique. Eu estava trabalhando para Odacir desde 30 de agosto. Eu não conhecia os policiais que me prenderam. Eu comprei 14 pedras de crack por R\$ 65,00 - a cada dez pedras eles dão uma de graça. No momento da abordagem, os policiais não viram que estava com a droga. Eles viram que eu estava com a droga somente na Delegacia de Polícia. Eu já fui processado por envolvimento na prática de crimes de roubo e tráfico de entorpecentes".

A versão apresentada por Marcelo não convence.

Wilson, policial civil, informou que "no dia dos fatos nós fomos ao local indicado na denúncia, que é conhecido ponto de venda de drogas em Várzea Paulista. Nós não ficamos nem cinco minutos no local. Nós vimos o réu sentado e sozinho na entrada da viela. Nós visualizamos uma troca de mãos e resolvemos abordar o réu. Nós encontramos 11 porções de crack, 10 porções de cocaína e a quantia de R\$ 35,00 em dinheiro com o réu. O réu negou envolvimento com o tráfico. O réu estava guardando o dinheiro em um bolso e o entorpecente em outro bolso. O réu não explicou qual a procedência do numerário apreendido. Eu não lembro se eu já conhecia o réu antes dos fatos."

Rômulo contou que "a Rua Solimões é uma viela. "É um trecho de uma viela bem largo e comprido. O local é um ponto conhecido de tráfico em Várzea Paulista. Nós paramos o carro e "já vimos o que seria o comércio de entorpecentes". Um suposto consumidor aproximou-se de Marcelo e lhe entregou algo. Marcelo retirou algo do bolso e entregou ao consumidor. Em razão disso, nós resolvemos aborda-lo. Nós encontramos 11 porções de crack, 10 porções de cocaína e a quantia de R\$ 35,00 em dinheiro com Marcelo. Não havia mais ninguém perto de Marcelo. O dinheiro e os entorpecentes estavam nos bolsos do réu. Os entorpecentes estavam em um bolso e o numerário estava em outro bolso. As drogas estavam embaladas para a venda, em porções. Nós ficamos no local por dois minutos e depois disso já abordamos o réu. O réu estava sentado e sozinho no local. O réu não admitiu envolvimento no tráfico. Ele não esclareceu qual a origem do numerário apreendido."

Pois bem.

Os policiais civis presenciaram Marcelo vendendo entorpecentes a um consumidor. Antes disso, o réu estava sentado e sozinho em local que é conhecido como ponto de venda de drogas em Várzea Paulista.

Os documentos de fls. 176/184 provam que a versão apresentada por Marcelo é falsa. Em 06.01.21, um indivíduo foi preso por uma outra equipe da Polícia Civil, acusado de envolvimento no tráfico de entorpecentes na rua Pará, em Várzea Paulista (fls. 182/184). K.H., imputável, trazia consigo 13 porções de maconha.

Aproveitando-se dos poucos dados que conseguiu obter com K.H., Marcelo montou a própria história. Não há como acreditar em nada do que ele disse ao ser ouvido em juízo.

K.H. está sendo processado por envolvimento na prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (autos que tramitam sob o número 1500086-79.2021.8.26.0544), na 1ª Vara Judicial local. Não foi beneficiado pelos policiais civis, acusados de envolvimento em corrupção pelo réu.

Mas não é só.

O documento de fl. 216 prova que Marcelo mentiu quando disse que estava trabalhando para Odacir desde 30 de agosto. O suposto empregador do acusado declarou em 29 de abril de 2021 que o réu "presta serviço comigo exercendo a atividade como pedreiro" há dois meses, ou seja, desde 28.02.21, após ter sido preso por envolvimento no tráfico de entorpecentes em 06.01.21.

É evidente, pois, que deve prevalecer a versão apresentada pelos policiais civis que não conheciam Marcelo e não tinham motivos para acusa-lo da prática de crime tão grave injustamente.

A versão apresentada pelos policiais civis não é suspeita. Eles não estão impedidos de prestar depoimento em Juízo e o fazem como qualquer testemunha. Somente poderá ser desconsiderada se contrariada por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, o que não se verificou no caso sub judice.

Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (...) É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pela demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito" (AgRg no Agravo de Instrumento nº 1.158.921/SP Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA 6ª Turma, j. 15.5.2011, DJe 1.6.2011).

Isto posto e à míngua de elementos hábeis a descredenciar os depoimentos firmes e coesos prestados pelos policiais, não há como desprestigiá-los.

Destarte, uma vez comprovadas a autoria e a materialidade e afastados os argumentos apresentados pela defesa, a condenação de Marcelo é de rigor.

Passo a dosar a pena de Marcelo.

Em consonância com a diretriz estabelecida no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base acima do mínimo legal.

Marcelo é multirreincidente e ostenta maus antecedentes (autos nº 0008879-69.2003.26.0655 - pena extinta em 09.08.16).

Em assim sendo, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Deve ser considerada a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal.

Marcelo é multirreincidente específico, pois ostenta mais de uma condenação anterior por envolvimento na prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/06 e no art. 180 do Código Penal (autos que tramitaram sob os números 0001038-45.2015.8.26.0544 - tráfico - e 0006203-31.2015.8.26.0655 - receptação - fls. 51/54), hipótese em que está autorizada a majoração da pena acima do patamar de 1/6 (um sexto).

Neste sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. AUMENTO SUPERIOR A 1/6.

FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA OU REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. As hipóteses de reincidência específica ou multirreincidência podem justificar a exasperação da pena, na segunda fase da dosimetria, acima do patamar de 1/6, para a agravante de reincidência.

2. Agravo regimental improvido." (AgRg no HC 548.769/RJ, Rel. Ministro NEFI

CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

"PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. EXAME PERICIAL NÃO REALIZADO. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DIVERSAS. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE FOLHA DE ANTECEDENTES. INVIÁVEL APRECIÇÃO DA ALEGADA ILEGALIDADE COMETIDA PELAS INSTÂNCIAS INFERIORES. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA MULTIRREINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO.

...

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se cogita manifesta desproporcionalidade na dosimetria da pena, na utilização de condenações, relativas a fatos anteriores, transitadas em julgado, diversas e remanescentes àquela utilizada como fundamento da agravante de reincidência, como reforço ao quantum da agravante de reincidência ou como fundamento para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, diante da valoração negativa dos antecedentes, conforme seja necessário e suficiente para a prevenção e reprovação da infração penal, ficando apenas vedado o bis in idem.

...

10. Habeas Corpus não conhecido." (HC 462.137/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).

A pena é aumentada de 1/4 (um quarto), perfazendo 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Não há causas de aumento de pena a serem consideradas.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, deixa de ser aplicada porque Marcelo é multirreincidente específico.

Cada dia-multa terá o valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente no dia dos fatos, corrigindo-se em sede de execução, na forma do art. 43 da Lei nº 11.343/06.

Fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, interpretado contrario sensu, porquanto comprovada a reincidência, observados os ditames da Lei nº 8.072/90.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR MARCELO BAGATELLI, nº 29.250.141, CPF nº 187.830.358-93, filho de João Batista Bagatelli e de Neuza Conceição de Souza Bagatelli, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, a uma pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mais 728 (setecentos e vinte e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente no regime fechado.

Marcelo poderá apelar em liberdade, pois, embora reincidente, entendo que não há razão para que seja decretada a prisão preventiva.

Declaro o perdimento da quantia em dinheiro apreendida, pois comprovadamente proveniente da prática do tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06.

Concedo ao réu os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Transitada em julgado esta sentença, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados.

Recomende-se o réu na prisão.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Varzea Paulista, 11 de março de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA